



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/41/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי**

בן דוד אירית
באמצעות ב"כ: עו"ד סולטן שי
ז'בוטינסקי 35, רמת גן
טל': 0502224497 פקס: 15339472727

התובעת:

נגד

1. אריה חיימסון
2. א.ר. חן השקעות בע"מ
באמצעות ב"כ: עו"ד קורן מנחם (מני)
מבוא גרופית 4, תל אביב - יפו
טל': 0508364137 פקס: 1537755458

הנתבעים:

פסק דין

1. תביעה למתן צו עשה המורה לבעלים של גג בבית הראוי להירשם בית משותף לתקן ליקויים בגג הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעת, וכן לתקן נזקי הרטיבות בדירת התובעת לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו.

העובדות וההליך

2. עניינה של התביעה בבית הראוי להירשם בית משותף ברחוב איסקוב ניסים 5 בתל אביב, הרשום בפנקס הזכויות חלקה 42 בגוש 7073 (להלן - "הבית המשותף"). התובעת, אירית בן דוד (להלן - "התובעת"), זכאית להירשם בעלים של דירה המצויה בקומת הקרקע בבית המשותף. הנתבעים, אריה חיימסון וחברת א.ר. חן השקעות בע"מ שבבעלות חיימסון (להלן - "הנתבעים"), זכאים להירשם בעלים של דירה אשר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/41/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

צמוד לה גג המצוי בקומה הראשונה בבית המשותף מעל דירת התובעת (להלן - "הגג").

3. כנטען בכתב התביעה, בשנים האחרונות, בעונת החורף, סובלת דירת התובעת מנזקי רטיבות ונזילה שמקורם בליקויי איטום בגג. חרף פניות התובעת לנתבעים לתקן הליקויים בגג והבטחות הנתבעים לעשות כן, לא עשו כן האחרונים ובשל כך הוחמרו נזקי הרטיבות והנזילה בדירת התובעת. אמנם, לימים נשלח איש מקצוע מטעם הנתבעים לתקן נזקי הרטיבות בדירת התובעת, אך משלא תוקנו הליקויים בגג, הגורם לנזקי הרטיבות, שבו ופשטו בדירת התובעת נזקי רטיבות.

4. הנתבעים הכחישו הנטען בכתב התביעה. לדידם, הגג הנטען הוא רכוש משותף, ומשכך החובה להחזקתו התקינה רובצת לפתחם של כל בעלי הדירות בבית המשותף. לחלופין, כנטען, חבה התובעת בתיקון הליקויים בגג זה בשל שימוש הנעשה על ידי בגג הכולל התקנת דוד שמש וקולטי שמש. לחלופי חלופין, חב דייר אחר בבית המשותף, בני מימון (להלן - "מימון"), בתיקון הליקויים בגג זה בשל שימוש ייחודי הנעשה על ידו ועל ידי בני ביתו בגג. הנתבעים הוסיפו וטענו, כי "מתוך רצון לשמור על יחסי שכנות טובה ומבלי שהדבר הינו חובתה המשפטית", טיפלו בנזקי הרטיבות בדירת התובעת. בתוך כך, פנתה הנתבעת 2 למימון על מנת שיפעל לתיקון ליקויי האיטום בגג, לנוכח שימוש ייחודי הנעשה על ידו בגג, כנטען "ללא זכות חוקית ותוך השגת גבולה של הנתבעת 1", בעטיו הוסיפו הנתבעים ועתרו לחיוב מימון בתשלום דמי שימוש ראויים "מהמועד בו רכשה הנתבעת 1 את זכות הבעלות בגג", כך לשון כתב ההגנה.

5. בד בבד, הגישו הנתבעים הודעת צד שלישי נגד מימון ויורשת של דיירת מוגנת בדירה בבית המשותף. בגדרה, עתרו לחיוב הצדדים השלישיים בתיקון כל ליקוי בגג, ככל שיקבע בגדרי ההליך העיקרי כי הנתבעים חייבים בתיקון ליקוי כאמור, וכן בתשלום פיצויים בסך של 76,000 ש"ח בגין דמי שימוש ראויים, משפלושו לגג, אשר הנתבעת 2 רכשה "זכות הבעלות" בו, כך לשון ההודעה לצד שלישי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/41/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

6. ביום 11.5.2021 ניתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין הנתבעים לצדדים השלישיים, לפיו הצדדים השלישיים יתקנו ליקויי האיטום בגג, וכן יפנו הגג מכל אדם וחפץ ויחזירו החזקה המוחלטת בגג לנתבעת 2 עד ליום 31.12.2021.
7. ביום 25.5.2021 התקיים לפניי דיון לבירור התביעה. בגדרו, נדרשתי תחילה לבקשת הנתבע 1 למחיקתו מכתב התביעה, בקבעי בהחלטה מנומקת במעמד הדיון כי אך בכפוף להמצאת אישור בכתב לפיו הזכויות בנכס בבית המשותף הן של הנתבעת 2 בלבד אורה מחיקת הנתבע 1 מכתב התביעה. לגופם של דברים, הורתי מינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, דניאל אברג'ל מחברת "נו ליק" (להלן - "המומחה"), לבדוק הרטיבות הנטענת בדירת התובעת וליתן חוות דעת בשאלת הגורם לרטיבות והעבודות הדרושות לתיקון הליקויים, ככל שנמצאו, ולתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו.
8. בהחלטה מנומקת מיום 16.6.2021 דחיתי בקשת הנתבעים לפסילת המומחה ולמינוי מומחה אחר תחתיו.
9. ביום 12.7.2021 ניתנה חוות דעת המומחה, לאחר שביום 21.6.2021 ביקר בבית המשותף (להלן - "חוות דעת המומחה").
10. בהתאם לממצאי חוות דעת המומחה, הדמיה תרמית בדירת התובעת הדגימה רטיבות בתקרה ובקיר חדר שינה בחלקה הצפון מזרחי של הדירה, הממוקם מתחת לגג, וכן בתקרת זיז המבנה הצמוד לו (סעיף א' בעמוד 7 לחוות דעת המומחה).
11. המומחה הוסיף וקבע בחוות הדעת, כי הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובעת הוא ליקויים בגג, הכוללים הן כשל באיטום הגג הן כשל במחבר צינור ניקוז הגג לצמ"ג. כלשון המומחה בחוות הדעת: "(א) חדירות מים עקב כשל באיטום הגג - בסריקה טרמית ובדיקה ויזואלית, נמצא כי ישנם כשלי אטימה בגג מפלס הביניים: בוצע ניסיון אטימה באמצעות זפת משחתית על גבי יריעות איטום פגומות, כשל בתפרי יריעות איטום, פגמים במשטח היריעות (עקב צריבות חום) ובוועתיות ביריעות (חללי אויר). (ב) כשל במחבר צינור ניקוז הגג אל הצמ"ג - בהחדרת סיב אופטי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/41/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- וצילום פנים צנרתי מנקז גג צפון מזרחי אל הצמ"ג, נצפה נתק בין צינור 50 מ"מ גמיש אל משפך מעבר 4 צול ל-2 צול" (סעיף ב' בעמוד 7 לחוות דעת המומחה).
12. המומחה הוסיף ופירט בחוות הדעת העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בגג (סעיף ג' בעמודים 7-8 לחוות דעת המומחה). בנוסף, פירט המומחה העבודות הדרושות לתיקון הנזקים בדירת התובעת לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו, אשר עלותן הוערכה על ידי המומחה בסך של 4,400 ש"ח בתוספת מע"מ (סעיף ה' בעמוד 9 לחוות דעת המומחה).
13. בהחלטה מיום 13.7.2021 הורתי לצדדים ליתן עמדתם לעניין משלוח שאלות הבהרה למומחה וחקירתו על חוות הדעת, כפי הזכות העומדת בידם לרבות בהתאם להחלטה מיום 25.5.2021. ככל שהצדדים אינם מבקשים לעשות כן, הורתי לנתבעים ליתן עמדתם לעניין ביצוע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בגג ולתיקון הנזקים בדירת התובעת, בהתאם לחוות דעת המומחה.
14. התובעת הודיעה עמדתה בכתב, לפיה היא אינה מבקשת לשלוח למומחה שאלות הבהרה ולחקרו על חוות הדעת.
15. הנתבעים הודיעו עמדתם בכתב, לפיה הם אינם מבקשים לשלוח שאלות הבהרה למומחה ולחקרו על חוות הדעת. בתוך כך, הודיעו, מבלי להודות באחריות, כי הנתבעת 2 נכונה לשלם לתובעת פיצוי כספי בסך של 4,400 ש"ח, אשר כנגדו "תצא הנתבעת 2 כדי מילוי חובתה לתקן הנזקים בגג ובתקרת דירת התובעת". עוד בתגובת הנתבעים, תבצע התובעת מצדה העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בגג, תוך שהנתבעת 2 "תסייע לתובעת לתאם את עליית אנשי המקצוע מטעם התובעת על הגג ולאפשר להם לבצע העבודות הדרושות מהגג".
16. בהתאם להחלטה מיום 21.7.2021, הבהיר המומחה בחוות דעתו המשלימה מיום 17.8.2021, כי העריך עלות תיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת בלבד בסך של 4,400 ש"ח בתוספת מע"מ.
17. התובעת התנגדה להצעת הנתבעים, משסכום הפיצוי המוצע אינו כולל עלות ביצוע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בגג.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/41/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

18. לנוכח טענות הצדדים, משלא עלה בידם לסיים המחלוקות בהסכמה ומשלא ביקשו לחקור המומחה על חוות דעתו, הורתי מועדים להגשת סיכומים בכתב.
19. הצדדים הגישו כתבי הסיכומים.
20. לטענת התובעת, דין התביעה להתקבל. כנטען, אין חולק כי הגורם לנזקי הרטיבות והנזילה בדירת הנתבעים הוא ליקויים בגג המצוי בבעלות הנתבעים. אלה אף פעלו לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת עובר להגשת התביעה ונקטו הליכים משפטיים כנגד המחזיקים בגג שלא כדין, לרבות הודעה לצד שלישי בגדרה עתרו להורות סילוק יד הצדדים השלישיים מהגג אשר הנתבעת 2 בעליו. לפיכך, עתרה התובעת להורות חיוב הנתבעים לבצע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בגג ולתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו, בהתאם לחוות דעת המומחה.
21. לטענת הנתבעים, הנתבע 1 אינו בעלים של הגג, ולא הונחה תשתית ראייתית ללמד חובת הנתבעים לבצע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בגג. בתוך כך, לא הוכחו נזקי התובעת כנטען בכתב התביעה. כל שהונחה תשתית ראייתית לגביה הוא ליקויי איטום בגג ונזקי רטיבות בתקרת דירת התובעת, אשר תיקונם הוערך על ידי המומחה בסך של 4,400 ש"ח. הנתבעים שבו על הצעתם לשלם לתובעת פיצוי כספי בסך של 4,400 ש"ח, "מלוא סכום עלות התיקונים כפי שנקבע על ידי המומחה", כלשונם, ולסילוק מלא של התביעה דנן, ועתרו למתן פסק דין בהתאם להצעה זו.

דיון והכרעה

22. הוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי שבתוספת הראשונה לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), החלה על הבית המשותף מושא התביעה שלפניי בהתאם להוראת סעיף 77 לחוק, מורנו לאמור:

"בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/41/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

23. מכוחה של הוראת דין זו חלה חובה מוחלטת על בעל דירה בבית משותף - בהתאמה בבית שטרם נרשם בית משותף, על מי שזכאי להירשם בעלים של דירה בבית המשותף - לתקן כל ליקוי בדירתו העלול לגרום נזק לדירה בבית המשותף. חובה זו חלה, מקל וחומר, כאשר הליקוי גרם נזק לדירה בבית משותף ובעל הדירה האחרת לא פעלה לתקנו. חובה זו היא ללא קשר לשאלה האם הליקוי נובע ממעשיו של בעל הדירה, ממחדלו או מכל סיבה אחרת (ראו גם: י' ויסמן, דיני קניין - בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997), עמוד 482; א' אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין - חלק שלישי: בתים משותפים (תשס"א-2001), עמוד 160).

24. תחילה, הנני לדחות טענת הנתבע 1 כי הוא אינו זכאי להירשם בעלים של דירה, כהגדרתה בסעיף 77א לחוק המקרקעין. זאת, מן הטעמים כמפורט בהחלטה מיום 25.5.2021, ומשבהתאם להחלטה זו לא הגיש הנתבע 1 אישור בכתב לפיו הזכויות בדירה בבית המשותף הן אך של הנתבעת 2 (פסקאות 1-4 להחלטה). למותר לציין, כאמור בהחלטה, כי הנתבע 1 הגיש ההודעה לצד שלישי, במצורף לנתבעת 2, בראותו הוא-עצמו בעל זכויות בדירה ובגג בבית המשותף, זכויות מכוחן טען כי הצדדים השלישיים חבים בסילוק יד מהגג ובתשלום דמי שימוש ראויים. בדומה, חתם הנתבע 1, בנוסף לנתבעת 2 ואף זאת במובחן ממנה, על הסכם פשרה עם הצדדים השלישיים, אשר בהתאם לו על הצדדים השלישיים לפנות כל אדם וחפץ מהגג ולהחזיר לשולחי ההודעה לצד שלישי, עמם נמנה הנתבע 1, החזקה המוחלטת בגג.

25. לגופם של דברים, מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין מונה לחוות דעתו בסוגיות שבמחלוקות שעניינן הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובעת והעבודות הדרושות לתיקון הליקויים בגג ולתיקון הנזקים בדירת התובעת. הצדדים לא ביקשו הבהרות המומחה על חוות הדעת ולא ביקשו לחקור המומחה על חוות דעתו. בנסיבות אלה, לא נסתרו ממצאי המומחה ומסקנותיו באשר לליקויים בגג שבבעלות הנתבעים - כשל באיטום הגג וכשל במחבר צינור ניקוז הגג אל הצמ"ג - הגורמים לנזקי הרטיבות בדירת התובעת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/41/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

26. אשר לטענת הנתבעים כי המומחה העריך עלות תיקון הליקויים בגג ותיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו בסך של 4,400 ש"ח, סבורני כי נפלה בידי הנתבעים שגגה. עיון בחוות דעת המומחה, העלה כי הסכום האמור משקף אך עלות תיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת, כפי שהוסיף המומחה והבהיר, ברחל בתך הקטנה, בחוות דעתו המשלימה.

27. לנוכח האמור לעיל, משמצאתי כי חוות דעת המומחה נערכה באופן מקצועי ואובייקטיבי, הנני לאמצה וליתן צו עשה המורה חיוב הנתבעים, ביחד ולחוד, לתקן הליקויים בגג, כדלקמן:

א. לתיקון הכשל האיטום בגג, הנני להורות חיוב הנתבעים, ביחד ולחוד, לבצע העבודות כמפורט בחוות דעת המומחה: "פירוק יריעות איטום וגירוד חומר אטימה משחתי מחלקו של גג מפלס ביניים פינה צפון מזרחית ובשטח שלא יפחת מ-9 מ"ר (3 מ"א ממעקה מזרחי ו-3 מ"א ממעקה צפוני); ניקוי פני שטח תשתית הגג; בדיקת קיום שיפועים תקינים לכיוון נקז הגג (במידת הצורך השלמתם) בכפוף להוראות תקן ישראלי 1555.3 של לכל הפחות 1%; מריחת שכבת יסוד, פריימר ביטומני על כלל פני השטח ואל-על הרולקות (ההעגלות) במעקות הגג; מריחת שכבת זפת חמה תקנית על פני השטח ועל הרולקות (ההעגלות) במעקות; הנחת והלחמת יריעות איטום ביטומניות על גבי השטח והרולקות על פני מעקות הגג; ביצוע חפיפה של לכל הפחות 20 ס"מ ליריעות איטום קיימות; אטימת קצה עליון של היריעות בקירות המעקות באמצעות מסטיק ביטומני סמיך או לחלופין באמצעות פסי אלומיניום; בתום העבודות יבוצע מבחן הצפה לכלל שטח גג הביניים בכפוף להוראות תקן ישראלי 1492 למשך 72 שעות לצורך בדיקת תקינות האיטום שבוצע" (סעיף ג' בעמודים 7-8 לחוות דעת המומחה).

ב. לתיקון הכשל במחבר צינור ניקוז הגג אל הצמ"ג, הנני להורות חיוב הנתבעים, ביחד ולחוד, לבצע העבודות כמפורט בחוות דעת המומחה: "חשיפת מיקום הנתק בחיבור צינור PVC גמיש 50 מ"מ משוריין אל מחבר PVC; תיקון הנתק בו; ביטון הצנרת; השלמת איטום סביבו; ביצוע מבחן הצפה בכפוף להוראות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/41/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תקן ישראלי 1205 חלק 6 לבדיקת תקינות התיקון אשר בוצע" (סעיף ג' בעמוד 8 לחוות דעת המומחה).

28. העבודות לתיקון הליקויים בגג, כאמור בפסקה 27 לעיל, תבוצענה ותושלמנה בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.

29. הנתבעים, ביחד ולחוד, ימציאו לתובעת אישור בכתב מטעם איש המקצוע בדבר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בגג ותקינותן בהתאם לחוות דעת המומחה. זאת, בתוך 10 ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים, באמצעות משלוח בדואר רשום.

30. משהורתי כי ליקויים בגג הם הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובעת, הנני להוסיף וליתן צו עשה המורה חיוב הנתבעים, ביחד ולחוד, לבצע מלוא העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת לצורך השבת מצבה הפיסי של הדירה לקדמותו, הכוללות כלשון המומחה בחוות הדעת: "גירוד מוקדי הרטיבות בתקרה ובקיר חדר שינה דירת התובעת ותקרת זיז המבנה; מריחת שכבת שפכטל והחלקתה; צביעה בצבע מקשר על גבי מוקדי הרטיבות באמצעות 'בונדרול' או שווה ערך; צביעה בשתי שכבות לכלל התקרה והקיר בגוון כדוגמת הקיים" (סעיף ה' בעמוד 9 לחוות דעת המומחה).

31. העבודות לתיקון הנזקים בדירת התובעת תבוצענה ותושלמנה בתוך 21 ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בגג. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.

32. ככל שהנתבעים לא יבצעו העבודות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת במועד כאמור בפסקה 31 לעיל, הנני להורות חיובם, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת סך של 5,150 ש"ח, עלות ביצוע העבודות בהתאם לחוות דעת המומחה, במועד זה. בהתאם, תבצע התובעת מלוא העבודות הדרושות לתיקון הנזקים בדירתה, כאמור



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/41/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפסקה 30 לעיל. העבודות תבוצענה ותושלמנה בתוך 21 ימים מביצוע התשלום. התובעת תשמור בידה אסמכתה בכתב, לרבות חשבונית מס וקבלה, תימוכין לביצוע העבודות כאמור.

33. אשר להוצאות המשפט, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך המשפטי יחויב בהוצאותיו של בעל הדין שזכה בו 'שלא יצא שכרו בהפסדו', וכי רק בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות. הוראת תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 מורנו בהקשר זה, כי "חייב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו, ובהתנהלות בעלי הדין". אשר לשיעור ההוצאות, אימץ מתקין התקנות החדשות ההלכה שנפסקה בעניין זה במרוצת השנים, לפיה בעל דין יחויב בהוצאותיו הריאליות של הצד שכנגד, כפי שהוכחו על ידו, בכפוף להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך (ראו גם: תקנה 153(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי; ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 612-615 (2005); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, פסקאות 9, 13-14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.12.2020)).

34. ביישמי אמות מידה אלה בנסיבות דנן, שעיקרן קבלת התביעה וחייב הנתבעים, ביחד ולחוד, בתיקון ליקויים בגג ובתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו, זאת, בהתבסס על חוות דעת המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, מבלי שהנתבעים עתרו לחקירת המומחה ולצירוף חוות דעת מומחה מטעמם, בבחינת ייעול בירור התביעה, הנני להורות חיוב הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת הוצאות משפט הכוללות אגרת תביעה וחלקה של התובעת בשכר טרחת המומחה בסך של 2,000 ש"ח, וכן שכר טרחת עורך דין בסך של 6,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד, יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/41/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, י"ז סיוון תשפ"ב, 16 יוני 2022, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו